

1526187-34.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2295903/2021 - 16º D.P. VILA

CLEMENTINO, 21111152 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 6374/21/216 - 16º D.P. VILA

CLEMENTINO, 2295903 - 16º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1526187-34.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526187-34.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2295903/2021 - 16º D.P. VILA

CLEMENTINO, 21111152 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 6374/21/216 - 16º D.P. VILA

CLEMENTINO, 2295903 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 porque, no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 20h45, na Rua Charles Murray, altura do nº 100, Bairro Campo Belo, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 25 porções de cocaína (contendo peso líquido de 7,8 gramas), uma porção de maconha (contendo peso líquido de 0,98 gramas), bem como 39 porções de lança-perfume (contendo peso líquido de 1.655 mililitros), todas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 77 e 78).

Recebida a denúncia (fls. 81 e 82), foi o réu citado (fls. 113). Apresentou resposta à acusação (fls. 117). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas de acusação e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado, a imposição de regime diverso do fechado e o direito de interpor recurso em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de apreensão (fls. 13/14), auto de constatação (fls. 26/29) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 102/104).

O réu permaneceu calado na fase policial (fls. 8).

Em juízo, Douglas negou o crime. Locomovia-se de bicicleta na comunidade onde reside. Havia deixado a casa da mãe em direção àquela onde reside com a esposa e o filho. No percurso, foi ultrapassado por três rapazes, que, correndo, propositadamente, o derrubaram da bicicleta. Quando estava no chão foi abordado por policiais militares, que resolveram conduzi-lo ao distrito policial ao tomar conhecimento de sua condenação anterior. Só tomou conhecimento da bolsa com as drogas no distrito policial.

O policial militar Douglas Leme Pereira revelou que, na data do fato, em patrulhamento com motocicleta, avistou diversos indivíduos no local do fato. Ao perceber a sua aproximação, todos empreenderam fuga para o interior de uma comunidade. Manteve seu foco no acusado, que tinha consigo uma bolsa. Perseguiu-o e não o perdeu de vista em nenhum momento. Presenciou, assim, o momento em que ele dispensou aquela bolsa, em cujo interior havia um aparelho de telefone celular, frascos de lança-perfume e porções de cocaína e maconha. Cerca de 50 ao todo, ressalvou o policial.

O policial militar Felipe Lauber da Silva corroborou o depoimento do parceiro Douglas. Em patrulhamento por local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram um grupo de rapazes. Todos correram ao perceber a presença da polícia. Seguiram no encalço do réu e, sem perdê-lo de vista, assistiram ao momento em que ele tentou livrar-se da bolsa que trazia consigo. A tal mochila, frisou o PM Felipe, foi o que motivou a perseguição. Em seu interior havia porções de maconha, cocaína e frascos com lança-perfume.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

Os policiais militares Douglas e Felipe narraram os fatos com todas as suas circunstâncias. Em depoimentos coesos, firmes e coerentes revelaram ter efetuado a

prisão em flagrante do acusado logo após ele haver tentado livrar-se de uma mochila que continha 25 porções de cocaína, uma porção de maconha, bem como 39 porções de lança-perfume, além de um aparelho de telefone celular.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se a clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

A quantidade e variedade de droga, o aparelho de telefone celular e o local da prisão não deixam margem a discussão sobre o intuito mercantil. O réu é, ademais, como se verá adiante, reincidente específico.

A negativa do agente, diante da contundente prova acusatória, restou isolada, sem nada a corroborá-la, não merecendo crédito algum.

O conjunto probatório é substancial e bem permite a condenação, nos termos da denúncia.

Passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu.

Estabelece-se a pena-base no mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Douglas é reincidente específico (certidão de fls. 105/106 – condenação da 4ª Vara Criminal). Cumpre, assim, acrescer as penas de 1/6, perfazendo 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Não é caso de aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 diante da comprovada reincidência específica.

Pelo mesmo fundamento, fixa-se o regime prisional fechado.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor frente a má-situação financeira do acusado.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 às penas de 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado.

Indefere-se o direito de interpor recurso em liberdade à mingua de fato novo a

ensejar a revogação da prisão preventiva.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Determino que o pedaço de papel e a mochila sejam encaminhados para destruição, oficiando-se.

Com relação ao aparelho de telefone celular, aguarde-se por manifestação do interessado, na forma do artigo 123 do Código de Processo Penal. Em caso de inércia, autorizo que o bem seja encaminhado para leilão, oficiando-se.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA